

Nicolas Barrabé EI

Spécialiste en droit immobilier

Monsieur Yvon SERRES
Expert judiciaire
65 rue Jean Cassini
76230 BOIS-GUILLAUME

Rouen, le 3 juin 2025

Par mail : yvon.serres@expert-de-justice.org

Et par OPALEXE

LIEN CNB A TELECHARGER AVANT LE 22 JUIN 2025 (Pièces 10 à 37) :

<https://partage.cnb.avocat.fr/dl/1aY6z4Jg?k=6161ee0ce5&=>

NB/IB

N.Réf : 20201141

Affaire : SMABTP / EDELIS

V.Réf : OPALEXE - Ord du 2/02/2021 - RG - 20/00455 - 2021-010 - MI 21/00000094

Dire n° 3

Monsieur l'Expert,

Je complète mon dire du 16 septembre 2024.

Monsieur LIOREL continue d'affirmer qu'il aurait sous-traité intégralement sa mission de maîtrise d'œuvre à Monsieur FOLLET.

Cela est inexact.

J'ai déjà transmis avec mon dire n° 1 du 16 septembre 2024 des factures démontrant le contraire.

En particulier, Monsieur FOLLET n'a jamais réalisé aucune mission VISA, et vous trouverez ci-jointes les pièces confirmant que la prestation de Monsieur FOLLET a été limitée aux missions DET et OPC.

Je vous communique donc l'intégralité des factures adressées par Monsieur FOLLET à Monsieur LIOREL qui en justifient, soit :

- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 13-07-0052 du 21 juillet 2013
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 13-08-0054 du 21 juillet 2013

- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 13-09-0056 du 21 septembre 2013
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 13-10-0061 du 21 octobre 2013
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 13-11-0066 du 21 novembre 2013
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 13-12-0073 du 21 décembre 2013
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-01-0002 du 21 janvier 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-02-0011 du 21 février 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-03-0019 du 21 mars 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-04-0027 du 21 avril 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-05-0037 du 21 mai 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-06-0045 du 21 juin 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-07-0054 du 21 juillet 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-08-0063 du 21 août 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-09-0070 du 21 septembre 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-10-0079 du 21 octobre 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-11-0090 du 21 novembre 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 14-12-0101 du 21 décembre 2014
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-01-002 du 21 janvier 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-02-014 du 21 février 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-03-025 du 21 mars 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-04-035 du 21 avril 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-05-045 du 21 mai 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-06-057 du 21 juin 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-07-070 du 21 juillet 2015
- Note d'honoraires FOLLET à LIOREL n° 15-08-085 du 21 août 2015

(Pièces n° 10 à 35)

Outre ces factures, d'autres éléments me paraissent essentiels à l'appréciation des responsabilités techniques des constructeurs, en particulier l'extrait du CCTP du lot n° 8 « **RAVALEMENTS** ».

Il limite la prestation de peinture selon sa « localisation », soit : « - *Edicules ascenseurs*
 - *Murs de clôtures (revêtement ci-avant en monocouches)*
 - *Souches VH/VB au rez-de-chaussée*
 - *Faces intérieurs des gardes corps et acrotères*
 - **Sous faces de balcons et encorbellements de planchers** ». (Pièce n° 36).

Il est clairement démontré par cette pièce contractuelle que les peintures n'ont pas été prévues par le concepteur en rives de balcon.

De plus, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de compte-rendu de chantier du 27 juin 2013 qui démontre que Monsieur FOLLET intervient pour la première fois sur le chantier le 4 juillet 2013 (Pièce n° 37).

Il n'a donc pu participer d'une manière ou d'une autre à la conception, ni en particulier à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises et à la mise au point des marchés d'entreprises.

D'une manière générale, la maîtrise d'œuvre d'exécution ne peut pas « *attraper* » les erreurs originelles de conception. Elle n'en a d'ailleurs pas le droit sauf à porter atteinte à l'œuvre de l'architecte.

En phase exécution, c'est Monsieur LIOREL qui a établi les comptes-rendus de chantier (comme celui n° 5 du 27 juin 2013) et l'on voit bien, selon les pièces produites aux débats, que Monsieur FOLLET n'a pris part en aucune manière à la définition de la forme, de la consistance et à la nature des ouvrages.

Si la conception défailante d'ARCHITHEOS devait être relevée en cours d'exécution, c'était à Monsieur LIOREL de le faire car il avait strictement limité la mission de son sous-traitant à la direction de l'exécution des travaux et à la mission OPC.

En revanche, vous noterez que le contrôleur technique a fourni un rapport final sans réserve à propos des balcons.

Je vous invite donc à revoir l'avis que vous avez exprimé dans votre pré-rapport du 6 août 2024, en particulier quant aux imputabilités.

Enfin, il apparaît que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compagnie d'assurance de la société T2C ne sont pas parties à votre expertise **en cette qualité**.

Conformément à l'article 245 du Code de procédure civile, je vous prie de me faire savoir si vous ne voyez pas d'objection à l'extension de vos opérations d'expertise à ces compagnies d'assurance, en cette qualité.

Je vous prie de considérer la présente comme un Dire et de l'annexer comme tel à votre rapport d'expertise.

Je reprends les termes de mes précédents dires.

Je vous prie de recevoir, Monsieur l'Expert, l'expression de mes salutations respectueuses.

Nicolas BARRABÉ

PJ :

BCP et pièces n° 10 à 37

Copie à :

Maître Jean-Claude DMITROFF (SELARL DPR AVOCAT – SDC RESIDENCE ECLAT DE VERT)

Maître Antoine ETCHEVERRY (SELARL DAMC - SAS T2C)

Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS (SCP BONIFACE DAKIN & Associés - M. Bruno LIOREL)

Maître Sophie DE FRANCESCHI et Maître Mélanie MANAS (Cabinet TRAJAN – SASU EDELIS)

Maître Fabrice de COSNAC (SCP RAFFIN – SAS QUALICONSLT)